



PUTUSAN

Nomor 5272 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SURATNO**, bertempat tinggal di Batu Tengah, RT 002, RW 014, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
2. **SOELISTYANINGSIH**, bertempat tinggal di Batu Tengah, RT 002, RW 014, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arnold, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Juristindo Advocaten*, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Level 3, Suite 304, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **PT HARDJONO PATRA JAYA**, berkedudukan di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Baturetno, Jawa Tengah, Kode Pos 57673;
2. **PT SOEMARMO**, berkedudukan di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Baturetno, Jawa Tengah, Kode Pos 57673;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lainnya untuk tidak melakukan pengalihan dalam bentuk apapun atas seluruh objek perkara *a quo* tersebut dibawah ini kepada pihak lain sebelum perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal satu februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, tercatat atas nama Soeratno;
2. Sebidang tanah seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 00120/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Gunungketur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soeratno;
3. Sebidang tanah seluas 1.111 m² (seribu seratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00121/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00700/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soelistyaningsih;
4. Sebidang tanah dengan luas 1.327 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11585, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;
5. Sebidang tanah dengan luas 1.432 m², sebagaimana Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



- 5957, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih; dan
6. Sebidang tanah dengan luas 2.236 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657/Desa Beji, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Soelistyaningsih;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan membayarkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami Para Penggugat secara bersama-sama atas tindakan Para Tergugat sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah kerugian atas uang yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bunga moratoir sebesar 6%/tahun (bunga moratoir muncul dikarenakan sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang besaran bunga) = $6\% \times \text{Rp}1.500.000.000,00 \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp}540.000.000,00$ (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Total $\text{Rp}1.500.000.000,00 + \text{Rp}540.000.000,00 = \text{Rp}2.040.000.000,00$ (dua miliar empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian imateriil

Adapun kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian = kerugian materiil + kerugian imateriil
 $\text{Rp}2.040.000.000,00 + \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}7.040.000.000,00$ (tujuh miliar empat puluh juta rupiah);

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan serta menjaminkan objek perkara dibawah ini:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



1. Sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal satu februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, tercatat atas nama Soeratno;
 2. Sebidang tanah seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00120/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soeratno;
 3. Sebidang tanah seluas 1.111 m² (seribu seratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00121/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00700/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soelistyaningsih;
 4. Sebidang tanah dengan luas 1.327 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11585, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;
 5. Sebidang tanah dengan luas 1.432 m², sebagaimana Hak Milik Nomor 5957, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;
 6. Sebidang tanah dengan luas 2.236 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657/Desa Beji, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Soelistyaningsih;
- sampai Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan SPBU berakhir;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain berupa perlawanan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri *cc* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan kontradiktif (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, tanggal 3 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lainnya untuk tidak melakukan pengalihan dalam bentuk apapun atas seluruh objek perkara *a quo* tersebut dibawah ini kepada pihak lain sebelum perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal satu februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, tercatat atas nama Soeratno;
- Sebidang tanah seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00120/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soeratno;
- Sebidang tanah seluas 1.111 m² (seribu seratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00121/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00700/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soelistyaningsih;
- Sebidang tanah dengan luas 1.327 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11585, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;
- Sebidang tanah dengan luas 1.432 m², sebagaimana Hak Milik Nomor 5957, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih; dan
- Sebidang tanah dengan luas 2.236 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657/Desa Beji, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Soelistyaningsih;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan membayarkan kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan serta menjaminkan objek perkara dibawah ini:
 - Sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal satu februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, tercatat atas nama Soeratno;
 - Sebidang tanah seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00120/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soeratno;
 - Sebidang tanah seluas 1.111 m² (seribu seratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00121/Gunungketur/2003, tanggal dua puluh lima juni tahun dua ribu tiga, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00700/Gunungketur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta tertanggal tiga puluh satu desember dua ribu tiga, tercatat atas nama Soelistyaningsih;
 - Sebidang tanah dengan luas 1.327 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11585, yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



- Sebidang tanah dengan luas 1.432 m², sebagaimana Hak Milik Nomor 5957 yang terletak di Jalan Jenderal Sugiyono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama Nyonya Soelistyaningsih;
- Sebidang tanah dengan luas 2.236 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657/Desa Beji, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Soelistyaningsih.

Sampai Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan SPBU berakhir;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT SMG, tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/PDT/2024/PT SMG, *juncto* 8/Pdt.G/2024/PN Wng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PDT/2024/PT Smg, tanggal 28 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, tanggal 3 April 2024 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonogiri gugur demi hukum;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsider:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng;
2. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempertimbangkan lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Smg, tanggal 6 Maret 2024, Soelistyaningsih dan Suratno (Para Tergugat dinyatakan pailit), putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) *juncto* penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Debitur Pailit telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, wewenang Debitur Pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailit beralih kepada Kurator;
- Bahwa selama dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Debitur Pailit tersebut dengan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, yang telah diputus tanggal 3 April 2024, putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 232/PDT/2024/PT SMG, tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur gugatan atas hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitur;
- Bahwa oleh karena Para Debitur telah dinyatakan pailit sejak tanggal 6 Maret 2024, maka materi gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Niaga sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SURATNO dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PDT/2024/PT SMG, tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, tanggal 3 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SURATNO, 2. SOELISTYANINGSIH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 232/PDT/2024/PT SMG, tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wng, tanggal 3 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5272 K/Pdt/2024